

1. OBJETIVO

Definir los lineamientos bajo los cuales se revisarán y aprobarán las horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos para el reconocimiento con descanso compensatorio y pago de horas extras al personal del Concejo Municipal de Chía.

2. ALCANCE

Este procedimiento inicia a partir de la validación de planta de personal por el área encarga del Concejo Municipal de Chía, la aprobación verificación y la autorización para la generación de las horas extras por parte del jefe inmediato
Este procedimiento inicia con la radicación de solicitud por el jefe inmediato, verificación, aprobación y autorización de horas extras, finaliza con la notificación al servidor publico

3. DEFINICIONES

JORNADA LABORAL	Es el período de tiempo durante el cual, los empleados se encuentran a disposición dela administración en desarrollo de las funciones que les corresponde ejercer
HORAS EXTRAS O TRABAJO SUPLEMENTARIO	Se denomina Horas Extras o Trabajo Suplementario al período de tiempo que excede el máximo legal de ocho (8) horas diarias, con conocimiento del empleador. Según las leyes laborales colombianas, la jornada máxima de ocho (8) horas deben laborarse durante el día, por lo que si excepcionalmente se ejecutan labores por fuera de la jornada ordinaria de trabajo o esta resulta superada o estas labores se llevan a cabo en días domingos o festivos, el empleador deberá pagar un recargo de acuerdo a la modalidad de las horas extras o el recargo causado según el Código Sustantivo del Trabajo (CST), según la legislación colombiana, las horas extras tienen un tope de 2 horas por día o 12 horas por semana. Se debe tener presente que el tope de 2 horas diarias o 12 semanales, pueden darse como una combinación de los diferentes tipos de horas extras.
HORAS EXTRAS DIURNAS.	Son aquellas que se generan cuando un empleado presta sus servicios a una empresa durante la jornada diurna (según lo exprese el CST. Artículo 160 numeral 1), habiendo ya cumplido, el empleado, con la jornada ordinaria establecida para un día hábil u ordinario. En otras palabras, las horas extras diurnas son las horas adicionales a la jornada ordinaria. En otras palabras, las horas extras diurnas son las horas adicionales a la jornada ordinaria de un empleado, siempre y cuando estás horas se den entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. de un día diferente a domingo o festivo (según Decreto Nacional 1042 de 1978 arts. 34 y 36).
HORAS EXTRAS NOCTURNAS	En otras palabras, las horas extras nocturnas son las horas adicionales a la jornada ordinaria de un empleado siempre y cuando estas horas se den 6:00 p.m. y las 6:00 am del días siguiente y si el día en que se den las horas extras no es domingo o festivo. (según Decreto Nacional 1042 de 1978 art.37)
HORAS EXTRAS DOMINICALES O FESTIVOS:	Al igual que en los días hábiles u ordinarios (lunes a sábado sin festivos), en los cuales se da el trabajo suplementario (horas extras diurnas y nocturnas), en los domingos y festivos ocurre lo mismo si el empleado ha cumplido con la jornada establecida y por diversas razones, es necesario extender esta jornada.
COMPENSATORIO	Días reconocidos, en descanso o remunerados a funcionarios autorizados a laborar horas extras.
HORA EXTRA	Hace referencia al tiempo que un empleado labora como tiempo adicional a su jornada de trabajo habitual o contractual.
LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS	Establecer las horas extras laboradas por cada uno de los funcionarios que tienen derecho al reconocimiento para su pago y/o descanso compensatorio.
NOVEDADES DE HORAS EXTRAS	Planilla de autorización, registros de asistencia diaria para el reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos y compensatorios.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD

Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”

Decreto 1042 de 1978 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.” Artículos: 33,34,36,37,38,39,40

Decreto 785 de 2005 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.”

Decreto 1950 de 1973 “Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil.”

5. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO

Técnico Administrativo (Talento Humano)

6. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS

Formato Reporte y autorización de Horas Extras
Formato control de Horas compensadas
Formato Solicitud de permisos Cortos
Formato Solicitud de permisos Largos

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

No.	Descripción de la actividad	Responsable		Punto de control y/o Registro
		Área	Cargo	
1	COMPENSACIÓN CON PERIODOS DE DESCANSO: Los funcionarios que de manera ordinario o permanente en el ejercicio de sus funciones laboren bajo la modalidad de jornada mixta, es decir, dentro de su jornada se incluyan horas diurnas y horas nocturnas, estas últimas serán compensadas con periodos de descanso, siempre y cuando la suma total de las horas laboradas no exceda la jornada ordinaria de 44 horas semanales. NOTA: En caso de que se exceda la jornada ordinaria semanal, continuar con la siguiente actividad.	Jefes de áreas Dirección Administrativa	Directivos	Formato control de Horas compensadas
2	REPORTAR LAS FIRMAS AUTORIZADAS: Los funcionarios responsables de autorizar horas extras reportaran a la Dirección Administrativa y Financiera la firma autorizada que sirva como referente para validar los reportes y autorizaciones de horas extras en el formato establecido. Es responsabilidad de los Jefes Inmediato valorar las circunstancias en que procede la autorización para laborar	Jefes de áreas Dirección Administrativa	Directivos	Firmas autorizadas horas extras

	horas extras atendiendo exclusivamente las necesidades del servicio, la revisión realizada por la Dirección Administrativa y Financiera se circunscribe solamente a un trámite y control formal de cumplimiento de las disposiciones normativa y procedimientos vigentes.			
3	SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE HORAS EXTRAS: Los funcionarios que tienen derecho a reconocimiento de horas extras, deberá presentar el formato " <i>Formato Reporte y autorización de Horas Extras</i> ", en el cual el Jefe a cargo firmará la autorización, y lo remiten a la Dirección Administrativa Financiera	Dirección Administrativa Talento humano	Director administrativo Técnico Administrativo	Formato Reporte y autorización de Horas Extras
4	RADICAR SOLICITUD EN LA VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA Los funcionarios a quienes se les soliciten y autorice trabajo suplementario y de horas extras en el momento que se genere la Autorización de Horas Extras, la radicarán en CORRYCOM, a fin de evidenciar que está aprobado y que fue realizada la actividad.	Funcionario con derecho al reconocimiento de horas extras		Formato Reporte y autorización de Horas Extras
5	PRESENTAR INFORMACIÓN MENSUAL DE HORAS EXTRAS: Cada dependencia, dispondrán de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, para presentar el consolidado de Autorizaciones de Horas Extras generadas durante el mes anterior, en el formato " <i>Formato Reporte y autorización de Horas Extras</i> ", debidamente diligenciado a la Dirección Administrativa y financiera para su revisión y remisión a la área de Talento Humano para ser liquidadas y canceladas dentro de la nómina del presente mes.	Jefes de cada área Dirección Administrativa y financiera Talento Humano	Jefe cada área Director Administrativo y Financiero Técnico Administrativo	Formato Reporte y autorización de Horas Extras
6	SOLICITAR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Solicitar mediante carta al responsable del procedimiento de presupuesto de la Dirección	Talento Humano	Técnico Administrativo	Carta Solicitud de Disponibilidad

	Administrativa y Financiera, la disponibilidad presupuestal para el pago de horas extras.			
7	ELABORAR EL ACTO ADMINISTRATIVO: Proyectar la Resolución motivada de reconocimiento y pago de horas extras o trabajo suplementario, teniendo en cuenta los topes establecidos en la resolución vigente y los soportes radicados por los jefes de cada área. El Acto Administrativo de Horas Extras, deberá especificar el reconocimiento y pago de Horas Extras y tiempo aprobado para el disfrute de días compensatorios causados durante el mes. Por ningún motivo, el monto total mensual a reconocer y pagar a los servidores que realicen trabajo suplementario podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de la asignación básica mensual del respectivo funcionario. El acto administrativo se remitirá a la Dirección Administrativa y Financiera y área jurídica para su debida revisión y aprobación. El área de Talento Humano, se encargará de llevar un registro mes a mes, del reconocimiento y pagos efectuados por concepto de horas extras, para ser tenido en cuenta con relación a la disponibilidad presupuestal del rubro correspondiente.	Talento Humano Dirección Administrativa y financiera Área Jurídica	Director Administrativo y Financiero Técnico Administrativo Profesional Universitario	Punto de control: Resolución con los vistos buenos de los que en ella intervienen y firmas de la Mesa Directiva del Concejo Municipal.
8	REPORTAR NOVEDADES DE NOMINA: Reportar novedades al procedimiento de Nómina para su respectivo pago. Anotación: El número de horas extras que supere los límites señalados en el formato presentado, será reconocido por la Dirección Administrativa y financiera. Como descanso compensatorio a razón de un	Talento Humano	Técnico Administrativo	

	(1) día por cada ocho (8) Horas laboradas en el horario de la jornada ordinaria, conforme lo permitan las necesidades del servicio. Para la liquidación de las horas extras, el área de Talento Humano consolida la información que ha sido presentada por los funcionarios de la Corporación en el Formato “Formato de Reporte y, autorización de Horas Extras”, teniendo en cuenta la totalidad del tiempo registrado y debidamente aprobado en horas extras diurnas, nocturnas y dominicales laboradas durante el mes. La liquidación mensual se realizará teniendo en cuenta fracciones de tiempo de 30 y 60 minutos, por lo que el tiempo que supere los topes establecidos, se tendrán en cuenta para ser reconocidas como tiempo compensatorio.			
9	ASIGNACIÓN DE DÍAS COMPENSATORIOS: De conformidad con la normatividad vigente aplicable, se reconocerán compensatorios a todos los funcionarios del Concejo Municipal de Chía de los niveles asistencial y técnico cuando excedan el tope establecido para el reconocimiento y pago de horas extras de acuerdo con la Resolución vigente, en el Formato “Formato solicitud de permisos”. El tiempo de disfrute se otorgará de común acuerdo entre el funcionario y su jefe inmediato, si no se llegare a ningún acuerdo en el término de un mes, la Dirección Administrativa lo hará mediante memorando, asignándolo dentro del mes siguiente a su reconocimiento. Este tiempo de disfrute no dará	Jefes de área Dirección Administrativa y Financiera Talento Humano	Jefe de área Director Administrativo y Financiero Técnico Administrativo	Formato solicitud de permisos.

	lugar a aplazamiento ni interrupciones ni podrá ser acumulado con periodo de vacaciones			
10	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: El jefe de la Oficina de Control Interno, verificará semestralmente el cumplimiento del procedimiento de horas extras y, rendirá un informe a la Mesa Directiva de la Corporación.	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	Informe
11	Archivar los documentos: Se realiza el archivo de los documentos de acuerdo con los lineamientos establecidos en tablas de retención documental.	Talento Humano	Técnico Administrativo	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Tipo de Cambio
09/04/2024	01	Se crea el procedimiento para el reconocimiento y liquidación de horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos y descanso compensatorio
Elaborado por:		Aprobado por:
María Nelcy Díaz Vásquez		Dra. Camilo Andrés Ramírez Galindo
Cargo: Técnico Administrativo Talento Humano		Cargo: Director administrativo y financiero
		Natalia Gil Loaiza